DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicado na Edição de 16 de setembro de 2026 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

DELIBERAÇÃO, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

DECISÃO DE DIRETORIA Nº 059/2026/C, DE 11 DE AGOSTO DE 2026

Estabelece procedimento para constatação do cumprimento de termos de compromisso ambiental exigidos em processos de licenciamento de projetos habitacionais, cuja implantação seja de empresa pública ou autarquia.

CETESB
Governo do Estado de São Paulo
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Presidência

Nº Processo: 385.00001604/2026-52

Referente ao Relatório à Diretoria nº 007/2026/C, de 11/08/2026.

Relator: Paulo Guilherme Rigonatti

DECISÃO DE DIRETORIA Nº 059/2026/C, DE 11 DE AGOSTO DE 2026.

Estabelece procedimento para constatação do cumprimento de termos de compromisso ambiental exigidos em processos de licenciamento de projetos habitacionais, cuja implantação seja de empresa pública ou autarquia.

A **Diretoria Colegiada da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo**, no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, e considerando o contido no Relatório à Diretoria nº 007/2026/C (0117516320), que acolhe, **DECIDE**:

Artigo 1º - A comprovação do cumprimento de obrigações relacionadas com o plantio de mudas e outras medidas exigidas em termos de compromisso firmados nos processos de licenciamento para implantação de conjuntos habitacionais por empresa pública ou autarquia será feita de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Decisão de Diretoria.

Parágrafo 1º - As disposições desta Decisão de Diretoria aplicam-se unicamente para os TCRAs envolvendo o cumprimento de obrigações dentro da área do empreendimento, incluindo as obrigações de plantio e recuperação nas áreas verdes e sistemas de lazer do projeto.

Parágrafo 2º - Os TCRAs de recomposição de vegetação para compensação pela supressão de vegetação nativa em áreas localizadas fora do empreendimento continuarão a ser verificados conforme o procedimento ordinário adotado para verificação de TCRAs.

Artigo 2º - A empresa pública ou autarquia poderá solicitar o encerramento de um TCRA firmado em um processo de licenciamento de empreendimento implantado pela própria empresa pública ou autarquia mediante apresentação de um relatório técnico que comprove a execução integral das medidas previstas no TCRA.

Parágrafo 1º - O relatório deverá comprovar a execução das medidas previstas no TCRA, e conter registro fotográfico, localização e indicação georeferenciada dos locais onde foram executadas as ações previstas, e ser assinado por profissional competente, legalmente habilitado, devendo ser apresentada a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável por sua elaboração.

Parágrafo 2º - As mudas plantadas nas áreas objeto do TCRA deverão ter altura mínima de 100 cm.

Parágrafo 3º - Juntamente com o pedido de encerramento do TCRA, deverá ser apresentada manifestação do Município, assumindo a responsabilidade pela manutenção das áreas públicas nas quais foram executadas as medidas previstas no TCRA.

Parágrafo 4º - O encaminhamento da documentação solicitando o encerramento do TCRA deverá ser feito pela empresa pública ou autarquia, que deverá atestar a veracidade das informações prestadas quanto à conclusão das ações exigidas no TCRA (conforme modelo anexo).

Parágrafo 5º - Caso seja determinado o encerramento do TCRA, tendo sido comprovado o atendimento das exigências deste artigo, deverá ser encaminhada à empresa pública ou autarquia declaração indicando a decisão de encerramento (conforme modelo anexo) com a informação de que caberá ao Município a continuidade da manutenção das áreas, que são de domínio municipal.

Publique-se no Diário Oficial do Estado – DOE – Poder Executivo

Divulgue-se a todos os empregados da Companhia.

Diretoria Colegiada da CETESB, em 11 de agosto de 2026.

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO
Diretor-Presidente

LIV NAKASHIMA COSTA
Diretora de Gestão Corporativa e Sustentabilidade

PAULO GUILHERME RIGONATTI
Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental

MARIA HELENA R. B. MARTINS
Diretora de Qualidade Ambiental

MAYLA MATSUZAKI FUKUSHIMA
Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental

ROBERTO P. STANCHI
Diretor de Licenciamento Ambiental de Obras Públicas

ANEXO
(a que se refere os parágrafos 4º e 5º do artigo 2º da Decisão de Diretoria nº 059/2026/C, de 11/08/2026)

Modelos de texto das comunicações

I – Solicitação de encerramento do TCRA a ser encaminhada pela empresa pública ou autarquia

A "nome da empresa pública ou autarquia" vem solicitar o encerramento do TCRA nº XXXX, relativo ao processo XXXX, uma vez que todas as medidas exigidas no termo foram cumpridas, conforme comprova o relatório técnico feito pelo profissional XXXX, Registro profissional XXXX.
É encaminhada anexa manifestação do Município de XXXX declarando o aceite das áreas objeto do TCRA.
A "nome da empresa pública ou autarquia" declara serem verídicas as informações constantes no referido relatório técnico.

II – Declaração de encerramento de TCRA

A CETESB declara o encerramento do TCRA nº XXXX, relativo ao processo XXXX, com base nas informações prestadas pela "nome da empresa pública ou autarquia" com a apresentação do relatório técnico e do aceite da área pelo Município, que com o aceite da área passa a ser o responsável por sua manutenção.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Helena R B Martins**, **Diretora**, em 26/08/2026, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Mayla Matsuzaki Fukushima**, **Diretora**, em 26/08/2026, às 19:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Guilherme Rigonatti**, **Diretor**, em 27/08/2026, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Pontes Stanchi**, **Diretor**, em 31/08/2026, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Liv Nakashima Costa**, **Diretora**, em 11/09/2026, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Thomaz Miazaki De Toledo**, **Diretor Presidente**, em 14/09/2026, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0119189535** e o código CRC **A7956764**.